

QUERRELLA DE AMPARO AL DOMICILIO

(Del propietario)

Señor
Alcalde de
E. S. D.

Ref.: Proceso de Amparo al domicilio de contra
....., mayor de edad, domiciliado y residente en, abogado
en ejercicio, portador de la tarjeta profesional N° del Consejo
Superior de la Judicatura y de la cédula de ciudadanía N° de
....., actuando en nombre y representación de, mayor de
edad, domiciliado y residente en, identificado con la cédula
de ciudadanía N° de según poder que se anexa, con
el objeto de que se le ampare el domicilio con respecto al inmueble
ubicado en la de esta ciudad, presento querrella contra
....., mayor de edad, domiciliado y residente en, quien
habita el inmueble. Fundamento esta querrella en los siguientes:

Hechos

1. El (fecha), el señor adquirió el dominio y posesión
a nombre propio, de manera pública y pacífica, del inmueble
ubicado en cuyos linderos son los siguientes:
.....y tiene una destinación de casa de habitación con su
familia.
2. El (fecha), el señor, (amigo, vecino, familiar,) le
solicito permiso al querellante para quedarse a dormir durante
días en el inmueble, mientras buscaba una residencia para vivir.
3. Mi poderdante con el propósito de colaborarle al querellado
autorizó que durmiera en el inmueble.
4. El (fecha), el señor le solicitó la entrega del
inmueble al señor, pero el querellado se ha negado a
desocuparlo y restituirlo
5. Dos días después el querellante solicitó nuevamente y por escrito
la entrega de la habitación

Pretensiones

Solicito al señor alcalde:

1. Se admita la presente querrella.
2. Se ordené el amparo domiciliario de acuerdo con el artículo 85
del Código Nacional de Policía.
3. Consecuentemente, se ordene el allanamiento y desalojo del
querellado.

Pruebas

Solicito al señor alcalde que se sirva decretar y practicar las siguientes pruebas para que sean tenidas en cuenta al elaborarse el fallo respectivo:

1. Las declaraciones extrajuicio de y de, identificados cada uno con la cédula de ciudadanía N°. de respectivamente.

2. El documento privado suscrito entre querellante y querellado en el que consta la autorización para dormir los días....

Competencia

Es usted competente por la naturaleza del negocio, la vecindad de las partes y la ubicación del inmueble.

Fundamentos de Derecho

Fundamento la presente querrella en lo dispuesto en los artículos 85, 126, 127 y 129 del Código Nacional de Policía; artículos 762 y 765 del Código Civil y demás normas concordantes.

Notificaciones

Para que se efectúen debidamente facilito las siguientes direcciones:

El querellado puede ser notificado en de esta ciudad.

El actor reside en de esta ciudad.

Recibiré las notificaciones del caso en la secretaría de su despacho y en mi oficina de abogado situada en la de esta ciudad.

Señor alcalde,

Firma: _____

T.P.N°. _____ del C.S.J.

Nota Ver Sentencias de la Corte constitucional T-1023 de 2005 y T-194 de 1996